

KVALIFIKACIJSKI DIO

Građanstvo Unije:

a.Ništa od navedenog.

b.Nije samostalno, odnosno pojedinac je građanin Unije samo ukoliko je državljanin jedne od država članica EU-a. Građanstvo Unije ne zamjenjuje, već samo nadopunjuje nacionalno državljanstvo

c.Imaju svi državljani Republike Hrvatske

d.Daje mogućnost aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament

Koje institucije EU-a odlučuje u redovnom zakonodavnom postupku?

a.Sud EU

b.Europsko vijeće

c.Europska komisija

d.Vijeće Europske unije

e.Europski parlament

Direktive:

a.nemaju izravan učinak u horizontalnim situacijama

b.su akti sekundarnog prava EU-a

c.uvijek imaju izravan učinak u vertikalnim situacijama

d.su akti primarnog prava EU-a

Koji je pravni akt najbolji za ujednačenu pravu regulaciju nekog pitanja na razini EU-a?

a.Odluke

b.Preporuke

c.Uredbe

d.Mišljenja

e.Direktive

Naknadu štete zbog povrede prava EU od strane države članice:

- a. moguće je tražiti samo pred Sudom Europske unije
- b. moguće je tražiti samo pred Općim sudom
- c. moguće je tražiti pred Europskim revizorskim sudom
- d. moguće je tražiti pred nacionalnim sudovima država članica**

Infrakcijski/povredbeni postupak:

a. ima ovlast, ali ne i obvezu, pokrenuti Komisija protiv građanina Unije zbog povrede prava EU-a

b. ima ovlast, ali ne i obvezu, pokrenuti Komisija protiv države članice zbog povrede prava EU-a

c. ima obvezu pokrenuti Komisija protiv države članice zbog povrede prava EU-a

d. ima obvezu pokrenuti Komisija protiv građanina EU-a zbog povrede prava EU-a.

Europski parlament:

a. Sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku

b. sastoji se od zastupnika koji se biraju izravno na izborima

c. ima isključivu ovlast predlaganja pravnih akata na razini EU-a

d. Zastupa interese građana Unije

Prethodni postupak

a. mora pokrenuti nacionalni sud protiv čije odluke ne postoji mogućnost žalbe u konkretnom predmetu, a tumačenja prava EU-a mu je potrebno za rješavanje predmeta spora

b. ako se radi o tumačenju prava EU-a, ne mora pokrenuti nacionalni sud protiv čije odluke postoji mogućnost žalbe u konkretnom predmetu

c. pokreće stranka u postupku pred Sudom EU-a

d. pokreće stranka u postupku pred nacionalnim sudom

Sloboda kretanja roba:

a.isto je što i sloboda poslovnog nastana

b.podrazumjeva ukidanje carina, količinskih ograničenja te zabranu donošenja mjera s istovrsnim učinkom

c.jedna je od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta EU

d.nije relevantna za razvoj europskog unutarnjeg tržišta.

Odnos između zaštite temeljnih prava na nacionalnoj i europskoj razini podrazumijeva da Povelja o temeljnim pravima:

a.obvezuje države članice samo kad je situacija u dosegu prava EU

b.pravno je obvezujuća od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora

c.izvor je primarnog prava EU-a

d.uvijek dopušta primjenu nacionalnih viših standarda zaštite temeljnih prava

HIPOTETSKI SLUČAJ I.

Direktiva o označavanju prehrambenih proizvoda propisuje da na ambalaži prehrambenih proizvoda mora biti jasno naznačen njihov sastav. Međutim, od tog je pravila propisana iznimka u čl. 35. Direktive:

„Ako se prehrambeni proizvod sastoji od najviše dva sastojka, pri čemu je iz naziva proizvoda jasno o kojim se sastojcima radi, nije nužno posebno naznačiti sastav proizvoda.“

Oblanija je država članica Europske unije. Implementirala je Direktivu Zakonom o sigurnosti hrane, koji propisuje:

„Prehrambeni proizvodi mogu se staviti u promet i ako nije naznačen njihov sastav pod uvjetom da se sastoje od samo jednog sastojka koji je izričito naveden u nazivu proizvoda (npr. mlijeko, voda, lješnjaci).“

Poduzeće Zdravo d.o.o. u susjednoj Medoniji, također članici EU-a, proizvodi mliječne proizvode, među ostalim specijalitet, jogurt s lješnjacima – mješavinu svježeg jogurta i lješnjaka. Tradicionalno, jogurt i lješnjaci se u Medoniji kupuju odvojeno, no poduzeće Zdravo ih pakira u jedan proizvod, u plastičnoj posudici u kakvu se obično pakira jogurt. Taj se proizvod u Medoniji zakonito prodaje pod nazivom „jogurt & lješnjaci mix“ bez posebno naznačenog sastava.

„Jogurt & lješnjaci mix“ dolazi i u oblanijske trgovine. Međutim, oblanijska tržišna inspekcija donosi rješenje kojim se zabranjuje stavljanje u promet tog proizvoda, pozivajući se na gore citiranu odredbu Zakona o sigurnosti hrane. Vi zastupate podružnicu poduzeća Zdravo u

Oblaniji, koja protiv tog rješenja 1.5.2021. godine pokreće postupak pred prvostupanjskim Upravnim sudom, tvrdeći da je trebalo primijeniti odredbe Direktive, koje su povoljnije za Zdravo, a ne Zakon

Koja je presuda ili presude relevantna/e za vaš odgovor na pitanje može li Zdravo dobiti od Oblanije naknadu štete koju je pretrpio zbog nemogućnosti da svoj proizvod stavi u promet?

- a. Van Duyn
- b. Von Colson
- c. Brasserie du Pecheur**
- d. Francovich**
- e. Ratti

U kojoj je presudi Sud EU prvi puta formulirao načelo estoppel u odnosu na učinak direktiva?

- a. Francovich
- b. Ratti**
- c. Walrave
- d. Van Duyn

Kakav postupak može Europska komisija pokrenuti protiv Oblanije?

- a. Može podnijeti zahtjev Sudu EU-a za donošenje prethodne odluke
- b. Može Sudu EU podnijeti tužbu za poništenje oblanijskog Zakona o sigurnosti hrane
- c. Može oblanijskom nadležnom sudu podnijeti tužbu za poništenje oblanijskog Zakona o sigurnosti hrane

d. Može pokrenuti infrakcijski/povredbeni postupak/postupak zbog povrede prava EU

Može li Zdravo dobiti od Oblanije naknadu štete koju je pretrpio zbog nemogućnosti da svoj proizvod stavi u promet?

- a. Ne može, osim ako Europska komisija ne pokrene postupak za poništenje
- b. Može, ukoliko dokaže među ostalim da se radi o dovoljno ozbiljnoj povredi prava EU**
- c. Ne može, jer je Oblanija samo primjenjivala svoje zakonodavstvo
- d. Može jedino ako takvu mogućnost izričito propisuje nacionalno pravo

Može li se Zdravo pozvati na Direktivu pred Upravnim sudom?

a. Ne može, jer je nacionalni sud dužan tumačiti nacionalno pravo u skladu s Direktivom

b. Može, jer direktive mogu imati izravni učinak

c. Ne može, jer se radi o horizontalnoj situaciji

d. Ne može, jer odredbe direktiva ne mogu biti jasne, precizne i bezuvjetne

e. Može, jer se radi o vertikalnoj situaciji

U kojem od ovih predmeta je riječ o infrakcijskom/povredbenom postupku?

a. Komisija v. Vijeće

b. Zdravo v. Oblanija

c. Zdravo v. Medonija

d. Komisija v. Oblanija

Mora li se Upravni sud u rješavanju spora između poduzeća Zdravo i Oblanije obratiti Sudu EU-a?

a. Da, podnošenjem zahtjeva za donošenje prethodne odluke

b. Ne, ali to može učiniti

c. Ne, niti to može učiniti

d. Da, tužbom za poništenj

Zamislamo da je rok za provedbu Direktive u nacionalno pravo 1.1.2022. Bi li to promijenilo pravnu situaciju poduzeća Zdravo i, ako da, na koji način?

a. Bi, jer dugi implementacijski rok znači da Direktiva nije važna za države članice

b. Bi, jer tek istekom tog roka Direktiva može imati izravan učinak

c. Ne bi, jer se Zdravo ionako ne može pozvati na Direktivu

d. Ne bi, jer su direktive izravno primjenjive od dana stupanja na snagu, a ne tek kad završi implementacijski rok

Ako Upravni sud ne podnese Sudu EU-a zahtjev za donošenje prethodne odluke, Sud EU-a će odbaciti eventualni zahtjev za donošenje prethodne odluke koji bi podnio Visoki upravni sud u toku drugostupanjskog postupka u istom predmetu.

a. Netočno

b. Točno

Zamislamo da veliki obilnijski trgovački lanac, Trgomax, odbija staviti „jogurt & lješnjaci mix“ u maloprodaju. Njihovo obrazloženje je da bi i oni stavljanjem tog proizvoda u promet kršili Zakon o sigurnosti hrane. Može li se Zdravo protiv Trgomaxa pozvati na odredbe Direktive?

a. U takvoj situaciji Europska komisija je dužna pokrenuti postupak protiv Trgomaxa

b. Ne može se pozvati izravno na direktivu, jer se radi o horizontalnoj situaciji

c. U takvoj situaciji direktiva bi eventualno mogla imati neizravni učinak

d. Može, jer su veliki trgovački lanci emanacija države

e. Može, jer im je odlukom Trgomaxa nanesena šteta

HIPOTETSKI SLUČAJ II.

Neutraliju je, kao i ostale države članice Europske unije, teško pogodila pandemija COVID-19. Iako mala, ta država ima najrazvijeniju farmaceutsku industriju u Europi. Upravo je u Neutraliji kompanija Fransson & Fransson razvila i proizvodi najučinkovitije cjepivo protiv bolesti COVID-19, koje se naziva Stella Toxa.

Kako bi zaštitila svoje pučanstvo od pandemije, Neutralija je uvela niz mjera:

A. Zabranjuje se izvoz cjepiva Stella Toxa izvan Europske unije.

B. Izvoz cjepiva Stella Toxa u druge države članice Europske unije ograničava se na 5.000 doza na milijun stanovnika.

C. Za vrijeme trajanja pandemije, državljanima Neutralije zabranjuje se zapošljavanje u medicinskom i farmaceutskom sektoru u drugim državama članicama Europske unije.

U slučaju da Neutralija mjeru C pokuša opravdati zaštitom javnog zdravlja:

- a. tada takva mjera nije suprotna pravu EU jer teži ostvariti legitiman cilj
- b. ta mjera, iako slijedi legitiman cilj, još mora zadovoljiti test prikladnosti**
- c. ta mjera automatski je zadovoljila test proporcionalnosti
- d. ta mjera, iako slijedi legitiman cilj, još mora zadovoljiti test nužnosti**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera A?

- a. Slobodu kretanja roba
- b. Ništa od navedenog**
- c. Slobodu kretanja radnika
- d. Slobodu kretanja usluga

Kojim biste legitimnim ciljem iz čl. 36. UFEU-a pokušali opravdati mjeru B?

- a. zaštita potrošača
- b. zaštita industrijskog i trgovačkog vlasništva
- c. zaštita javne sigurnosti
- d. zaštita zdravlja i života ljudi**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera C?

- a. Ništa od navedenog
- b. Slobodu kretanja usluga
- c. Slobodu kretanja radnika**
- d. Slobodu kretanja roba

Mjera B:

- a. mogla bi se opravdavati isključivo razlozima iz čl. 36 UFEU**
- b. ne treba se opravdavati, jer joj je svrha zaštita zdravlja
- c. ne treba se opravdavati jer ne ulazi u doseg primjene prava EU
- d. mogla bi se opravdavati razlozima iz čl. 36 UFEU i ostalim razlozima od javnog interesa (mandatory requirements)

Mjera B je:

- a.mjera koja uređuje pitanje javnog zdravlja te se na nju stoga ne primjenjuje pravo EU
- b.jednako primjenjiva mjera koja se odnosi na karakteristike izvoza
- c.nejednako primjenjiva mjera**
- d.jednako primjenjiva mjera koja se odnosi na način prodaje

Ima li Neutralija nadležnost samostalno uvesti mjeru A?

- a.DA, jer je sloboda kretanja roba u podijeljenoj nadležnosti država članica i Europske unije.
- b.DA, jer je zajednička trgovinska politika u isključivoj nadležnosti država članica.
- c.NE, jer samo Europska unija ima nadležnost propisivati mjere koje ograničavaju slobodu kretanja roba.

d.NE, jer je zajednička trgovinska politika u nadležnosti Europske unije

Mjera C:

- a.je neizravno diskriminatorna mjera
- b.mogla bi se opravdavati razlozima iz čl. 45 UFEU i ostalim razlozima od javnog interesa
- c.mogla bi se opravdavati isključivo razlozima iz čl. 45 UFEU**
- d.je izravno diskriminatorna mjera**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera B?

- a.Slobodu kretanja radnika
- b.Slobodu kretanja roba**
- c.Slobodu kretanja usluga
- d.Ništa od navedenog

Mjera B je:

- a.novčano ograničenje
- b.mjera s istovrsnim učinkom novčanom ograničenju
- c.mjera s istovrsnim učinkom količinskom ograničenju
- d.količinsko ograničenje**

1. Europski parlament:

a) ne sudjeluje u donošenju uredbi i direktiva, ali ga Vijeće mora pitati za mišljenje

b) donosi uredbе i direktive u postupku suodlučivanja s Vijećem

c) nema nikakvu ulogu u zakonodavnom postupku EU

d) samostalno donosi uredbе i direktive uz prethodno savjetovanje s Vijećem

2. Predmet C-55/08 Imprex d.o.o. protiv Ministarstva financija mogao je doći pred Sud EU-a isključivo:

a) temeljem prethodnog pitanja koje je Europskom sudu postavio nacionalni sud

b) temeljem tužbe za poništenje akta Unije

c) predmet takvog naziva ne može se nikako voditi pred Europskim sudom

d) temeljem povredbenog (infrakcijskog) postupka

3. Temeljna prava koja poznaje Povelja Europske unije o temeljnim pravima:

a) obvezuje države članice i u situacijama koje su obuhvaćene i koje nisu obuhvaćene europskim pravom

b) obvezuje i institucije EU i države članice kad provode europsko pravo

c) obvezuje samo države članice

d) obvezuje samo institucije EU

4. ovim riječima iz predmeta kolpinghuis Nijmegen: "...direktiva ne može, sama po sebi i neovisno o nacionalnom zakonu što ga je država članica donijela radi njezine provedbe, imati učinak utvrđivanja kaznene odgovornosti ili otegotnih okolnosti u odnosu na osobe koje postupaju protivno odredbama te direktive"

a) postavio granice načelu nadređenosti

b) postavio granice načelu suspidijarnosti

c) postavio granice načelu dodjele prava

d) postavio granice interpretativnog učinka direktiva

5. izbaci uljeza:

a) Europska komisija

b) Vijeće EU-a

c) vijeće Europe

d) Europsko vijeće

6. "odredba u pitanju je dovoljno jasna i precizna-----"

a) da se na nju ne može primjenjivati načelo estoppel

b) te se stoga ne može primjenjivati

c) da bi mogla proizvoditi izravni učinak u odnosima između pojedinaca i države

d) da bi zadovoljila načelo suspicijarnosti

7. inspiraciju za temeljna prava kao opća načela prava Eu-a, sud Eu-a nalazi u

a) znanstvenim člancima koje objavljuju profesori koji se bave europskim pravom

b) međunarodnim sporazumima koje su sklopile države članice

c) ustavnim tradicijama država članica

d) odlukama vrhovnog suda SAD-a

8. odaberi točne tvrdnje:

a) u nekim područjima nabrojanim u UFEU, unija ima isključive ovlasti

b) ne postoje pitanja koja Europska unija nije nadležna urediti

c) postoje područja u kojima Unija nema regulatorne ovlasti, te takva pitanja mogu urediti isključivo države članice

d) većina područja koja jesu u nadležnosti unije su podijeljene ovlasti

9. Europska unija ovlaštena je uređivati ona pitanja za koju su je Osnivačkim ugovorom ovlastile države članice. kako zovemo to načelo?

a) načelo dodjele (ili dodijeljenih ovlasti)

b) načelo suspicijarnosti

c) načelo proporcionalnosti

d) načelo estoppel

10. država može, temeljem europskog prava, prema pojedincima odgovarati za štetu ako je dovoljnu ozbiljnu povredu počinila slijedeća institucija:

a) njen Parlament

b) njezin Vrhovni su

c) ništa od navedenog

d) njena Vlada

1. Građanstvo EU

a. uspostavljeno u predmetu Martinez Sala

b. zamjenjuje nacionalno državljanstvo

c. uspostavljeno je Ugovorom iz Maastrichta

d. Stječe osoba čim stekne nacionalno državljanstvo države članice

2. U zakonodavnom postupku zakonodavne akte donose:

a. vijeće ministara i europski parlament

b. europsko vijeće i europski parlament

c. vijeće europa i vijeće ministara

d. vijeće europa i europski parlament

3. Njemačka je donijela mjeru prema kojoj sva uvezena pića se moraju prodavati u staklenoj ambalaži. Ova mjera je:

a. jednako primjenjiva

b. nejednako primjenjiva

c. može se opravdati opravdanjima iz čl. 36 UFEU i obveznim zahtjevima iz javnog interesa

d. može se opravdati isključivo opravdanjima iz čl. 36 UFEU

4. Maroje iz Dubrovnika, preselio se u Barcelonu gdje se zaposlio kao konobar u kafiću "Sangria por siempre". O kojoj se slobodi radi?

a. sloboda kretanja robe

b. sloboda poslovnog nastana

c. sloboda pružanja usluga

d. sloboda kretanja radnika

5. Direktive:

- a. mogu imati izravni učinak prije isteka provedbenog roka
- b. mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, ali tek nakon isteka provedbenog roka

c. mogu imati izravni učinak tek nakon isteka provedbenog roka

- d. prestaju postojati i imati bilo kakvu pravnu važnost jednom kad ih države provedu u nacionalno zakonodavstvo

6. slučaju sukoba prava EU i nacionalnog prava:

- a. prednost ima nacionalno pravo koje je suprotno pravu EU
- b. prednost ima pravo EU, osim ako se je dotična država u Vijeću ministra protivila donošenju tog pravnog akta
- c. prednost ima onaj pravni akt koji je donesen naknadno

d. prednost ima pravo EU

7. Što možete zaključiti o predmetu C-657/19 Komisija protiv Hrvatske?

- a. radi se o prethodnom postupku
- b. radi se o provedbenom/infrakcijskom postupku**
- c. radi se o postupku za poništaj akta prava EU
- d. predmet se vodio pred Općim sudom

8. Temeljna ljudska prava:

- a. ništa od navedenog
- b. jesu sastavni dio općih načela prava**
- c. su regulirana Poveljom o temeljnim pravima EU**
- d. su regulirana praksom suda EU**

9. Prethodni postupak o tumačenju prava EU:

- a. uređen je člankom 267. UFEU-a**
- b. mora pokrenuti svaki nacionalni sud čim predmet sadrži neki pojam prava EU
- c. može pokrenuti bilo koji nacionalni sud**

d. mora pokrenuti sud zadnje instance ako nije primjenjiva doktrina acte claire i acte eclaire

10. Povelja o temeljnim pravima:

a. obvezuje države članice kad provode pravo EU

b. izvor je primarnog prava

c. nije pravno obvezujuća

d. obvezuje samo institucije EU

1. Europski parlament ima ovlast:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. kvalificiranom većinom izmijeniti Osnivačke ugovore (UEU i UFEU)

b. suodlučivanja s Vijećem EU u zakonodavnom postupku

c. potvrditi Europsku komisiju kao kolegij

d. raspustiti Europsku komisiju kao kolegij

2. Ugovor o uspostavi Ustava za Europu:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. nije nikad stupio na snagu, jer su ga na referendumima odbili građani Francuske i Nizozemske

b. uspostavio je Europsku uniju

c. razriješio je krizu prazne stolice

d. bio je na snazi prije Lisabonskog ugovora

3. Ako je EU stekla ovlast na način da države članice o nekom pitanju više ne mogu odlučivati, čak i ako EU ne regulira takvo pitanje, takvu ovlast zovemo:

Odaberite jedan ili više odgovora:

a. podijeljena ovlast

b. isključiva ovlast

c. komplementarna ovlast

d. supsidijarna ovlast

4. Nacionalno pravilo koje zahtijeva pakiranje svih dječjih igračaka koje se prodaju toj državi članici isključivo u ekološku ambalažu je:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. **jednako primjenjiva mjera koja nameće dvostruki teret**
- b. jednako primjenjiva mjera koja nameće jednostruki teret
- c. nejednako primjenjiva mjera
- d. nejednako primjenjiva koja se jednako odnosi na domaće i strane proizvode

5. Temeljna prava u EU:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. nisu još dio pravnog poretka EU, a to će postati kad EU postane članica Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava
- b. dio su pravnog poretka EU od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona
- c. dio su pravnog poretka EU od stupanja na snagu Povelje temeljenih prava EU
- d. **dio su pravnog poretka EU još od šezdesetih godina prošlog stoljeća kao opća načela prava razvijena kroz praksu Suda EU**

6. Što je moguće zaključiti o hipotetskom predmetu T-316/12 Google protiv Komisije?

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. **postupak se vodi(o) pred Općim sudom**
- b. **postupak je pokrenut 2012. godine**
- c. presuda u ovom predmetu donesena je 2012. godine
- d. radi se o povredbenom (infrakcijskom) postupku koji je pokrenula Europska komisija

7. Građanstvo EU:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. uspostavio je Sud EU presudom u predmetu Martinez Sala
- b. **građanima Unije omogućava, između ostalog, pravo na kretanje i boravak u EU, pravo na podnošenje peticije Europskom parlamentu, pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu ostalih država članica EU te pravo glasovati i biti biran na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u državi članici boravišta**

- c. odnosi se samo na radnike i druge ekonomski aktivne građane
- d. u području primjene prava EU nadomješta državljanstvo država članica
- e. **uspostavljeno je Ugovorom iz Maastrichta**

8. U sljedećem odlomku presude Sud EU je definirao, u slučaju da odredba prava EU ima izravan učinak, koje načelo:

"Nacionalni sudac koji u okviru svoje nadležnosti mora primijeniti odredbe prava [EU] ima dužnost osigurati puni učinak tih pravnih pravila ostavljajući na vlastitu inicijativu neprimijenjenom, ukoliko smatra da je to potrebno, svaku suprotnu odredbu nacionalnog prava, čak i ako je ona donesena kasnije, bez potrebe da zatraži ili čeka prethodno stavljanje izvan snage te odredbe kroz zakonodavni ili bilo koji drugi postupak predviđen ustavom."

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. proporcionalnosti
- b. neizravnog učinka
- c. **nadređenosti**
- d. zaštite ljudskih prava

9. Na koje od navedenih situacija je primjenjiva sloboda pružanja usluga:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. **ako Mojca iz Ljubljane doputuje na koncert Hladnog piva u Zagreb**
- b. **ako pedikerka iz Samobora povremeno pedikira klijente u Brežicama u salonu svoje prijateljice**
- c. **ako Željko, koji živi u Gospiću uči engleski jezik kroz web seminar koji vodi poduzeće „English for you“ iz Sheffielda**
- d. ako se učitelj hrvatskog jezika iz Virovitice zaposli u školi u Gradišću (Austrija)
- e. ako kuhar iz Šibenika otvori svoj restoran u Anconi

10. Da bi mjera koja ograničava trgovinu između država članica bila opravdana, ta mjera mora:

Odaberite jedan ili više odgovora:

- a. **zadovoljiti test proporcionalnosti stricto sensu**
- b. **biti prikladna za ostvarenje općeg interesa zbog kojeg je donesena**
- c. **imati opravdanje koje je u općem interesu**

d. **biti nužna za ostvarenje općeg interesa zbog kojeg je donesena**

KVALIFIKACIJSKI DIO

1. Europska unija:

a. svoje ovlasti mora izvršavati u skladu s načelom proporcionalnosti i supsidijarnosti +

b. može djelovati samo u okviru ovlasti koje su na nju prenijele države članice +

c. može djelovati u svim područjima, bez obzira na to jesu li je na to ovlastile države članice

d. može djelovati samo prema državama članicama, ali ne može sklapati međunarodne ugovore

2. U redovnom zakonodavnom postupku:

a. Parlament i Europsko vijeće se moraju usuglasiti oko teksta propisa da bi taj propis bio usvojen

b. Vijeće Europske unije odlučuje kvalificiranom većinom +

c. Vijeće odlučuje običnom većinom

d. pravo zakonodavne inicijative ima Komisija +

3. Naknada štete pojedincu zbog povrede prava EU:

a. je moguća ako je država članica povrijedila pravo EU, bez obzira o kakvoj vrsti povrede se radi

b. je prvotno utemeljena odredbama Lisabonskog ugovora

c. je moguća samo ako odredba prava EU koja je prekršena ima izravni učinak

d. je moguća ako je povreda prava EU dovoljno ozbiljna +

4. Opća načela prava

a. su primarni izvor prava EU +

b. su sva bila nabrojana već u Ugovoru u Europskoj ekonomskoj zajednici

c. su samo pomagalo za tumačenje drugih pravnih pravila te sama po sebi ne mogu stvarati prava ni obveze

d. su nabrojana samo u Lisabonskom ugovoru

5. Sud Europske unije:

a. može utvrditi da je država članica povrijedila obveze koje ima na temelju prava EU +

b. može poništiti direktivu koja je suprotna Povelji EU o temeljnim pravima +

c. može poništiti nacionalno pravo koje je suprotno pravu EU

d. se trenutno sastoji od Općeg suda, Suda i Službeničkog suda

HIPOTETSKI ZADATAK

Kako bi poboljšala sigurnost u prometu u svim državama članicama Europska unija je donijela Direktivu o sigurnosti u cestovnom prometu, čiji je implementacijski rok istekao 1. travnja 2020. Članak 5. navede Direktive propisuje:

„Poslodavci će radnicima čiji poslovi uključuju korištenje vozila koja sudjeluju u cestovnom prometu organizirati pohađanje dvodnevno tečaja sigurne vožnje. Trošak navedenog tečaja snosit će poslodavci.“

Članak 6. iste Direktive propisuje:

„Ako je radnik u razdoblju od dvije godine prije isteka implementacijskog roka ove Direktive samoinicijativno pohađao dvodnevni tečaj sigurne vožnje, trošak pohađanja navedenog tečaja nadoknadit će mu poslodavac.“

Hrvatska do danas nije provela navedenu Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, hrvatski Zakon o radu propisuje da je poslodavac dužan radniku osigurati sve uvjete za sigurno obavljanje posla za koji je radnik zadužen.

Marko je vozač u transportnom poduzeću „Joža trans d.o.o.“ Markov posao se sastoji u vožnji manjeg kamiona kojim prevozi mješovitu robu. Marko je 1. veljače 2019. uspješno završio tečaj sigurne vožnje koji je samoinicijativno pohađao i koji je platio 3000 kuna te je 5. travnja 2020. svom poslodavcu podnio zahtjev za nadoknadu troškova tečaja vožnje, što je poduzeće „Joža trans d.o.o.“ odbilo.

Hrvoje je vozač u domu umirovljenika „Djeca cvijeća“ koje se nalazi u državnom vlasništvu. Njegov posao uključuje vožnju korisnika doma na razne događaje poput kazališnih predstava, plesnjaka, zdravstvenih pregleda i sudskih ročišta. Hrvoje je od svog poslodavca 1. svibnja 2020. zatražio da mu organizira pohađanje tečaja sigurne vožnje, što je njegov poslodavac odbio s objašnjenjem da takve vještine nisu potrebne za vozača u domu umirovljenika.

Nezadovoljni odgovorima poslodavaca, Marko i Hrvoje su pokrenuli odgovarajuće postupke pred nadležnim prvostupanjskim sudovima. U ulozi njihovog odvjetnika, odgovorite na sljedeća pitanja.

1. Može li se transportno poduzeće „Joža trans d.o.o.“ pozvati na činjenicu da navedena direktiva još nije implementirana u hrvatsko zakonodavstvo kako bi odbilo Marku isplatiti cijenu tečaja?

a. Ne može, jer bi se time pozivalo na vlastiti propust.

b. Ne može, jer bi time zloupotrijebilo činjenicu da direktiva nije implementirana u nacionalno zakonodavstvo.

c. Može, jer ono nije odgovorno za implementaciju direktive u nacionalno zakonodavstvo. +

d. Može, jer direktive nemaju izravni horizontalni učinak. +

2. Ukoliko Marko i Hrvoje odluče tražiti naknadu štete od Hrvatske, to će moći učiniti:

a. pred Sudom

b. pred Općim sudom

c. pred Komisijom u infrakcijskom postupku

d. pred nadležnim hrvatskim sudom +

3. Članak 6. Direktive o sigurnosti u cestovnom prometu:

a. ni u kojem slučaju ne zadovoljava uvjete za izravni učinak

b. stvara subjektivno pravo na koje se pojedinac može pozvati pred nacionalnim sudom +

c. je dovoljno jasan, precizan i bezuvjetan da bi mogao imati izravni učinak +

d. jasno definira tko je nositelj prava, tko je nositelj obveze i sadržaj prava +

4. Može li se Marko izravno pozvati na članak 6. Direktive o sigurnosti u cestovnom prometu protiv svog poslodavca?

a. Može, jer je istekao implementacijski rok.

b. Ne može, jer se radi o horizontalnoj situaciji, a direktive nemaju izravni horizontalni učinak. +

c. Ne može, jer je Marko pohađao tečaj prije isteka implementacijskog roka.

d. Može, jer se radi o horizontalnoj situaciji, a direktive imaju izravni horizontalni učinak.

5. Marko i Hrvoje razmatraju mogu li od Hrvatske tražiti naknadu štete. Koja sudska praksa je postavila temelje ovog pravnog instituta?

a. Kucukdeveci

b. Brasserie du Pecheur/Factortame +

c. Francovich +

d. Marleasing

6. Može li Hrvoje na bilo koji način iskoristiti Direktivu u svoju korist?

a. Ne može, jer direktive nemaju horizontalni izravni učinak, a to je jedini način kako Hrvoje može iskoristiti Direktivu.

b. Hrvoje se ne može pozvati na interpretativni učinak Direktive jer bi tumačenje bilo contra legem.

c. Hrvoje se može pozvati na interpretativni učinak Direktive. +

d. Može, jer direktive, kao i uredbe, imaju vertikalni izravni učinak. +

7. Može li Marko na bilo koji način iskoristiti Direktivu u svoju korist?

a. Ne može, jer direktive nemaju horizontalni izravni učinak, a to je jedini način kako Marko može iskoristiti Direktivu.

b. Marko se ne može pozvati na interpretativni učinak Direktive jer ta vrsta učinka nije moguća u horizontalnim situacijama.

c. Može, jer direktive, kao i uredbe, imaju horizontalni izravni učinak.

d. Marko se može pozvati na interpretativni učinak Direktive. +

8. U sporu između Hrvoja i doma umirovljenika „Djeca cvijeća“:

a. radi se o ekvivalentnom odnosu

b. radi se o vertikalnom odnosu, iako dom umirovljenika nastupa kao poslodavac, a ne tijelo javne vlasti +

c. radi se o obrnutom vertikalnom odnosu

d. radi se o horizontalnom odnosu, jer dom umirovljenika nastupa kao poslodavac, a ne tijelo javne vlasti

9. Za prosudbu je li dom umirovljenika potrebno smatrati državom relevantan je predmet/ su predmeti:

a. Foster +

b. Variola

c. Marshall +

d. Kucukdeveci

10. Marko i Hrvoje razmatraju mogu li se pozvati na interpretativni učinak Direktive. Koja sudska praksa je postavila temelje ovog pravnog instituta?

a. Farrell

b. Von Colson i Kamman +

c. Leonasio

d. Solange II

KVALIFIKACIJSKI DIO

1. Načelo proporcionalnosti sastoji se od:

a. testa umjerenosti

b. testa prikladnosti +

c. testa proporcionalnosti stricto sensu +

d. testa nužnosti +

2. Temeljna prava su, u pravnom poretku Europske unije, zaštićena:

a. izravno na temelju prakse Europskog suda za ljudska prava

b. izravno na temelju nacionalnih ustava

c. kao opća načela EU prava inspirirana Europskom konvencijom za ljudska prava i ustavnim tradicijama zajedničkim državama članicama +

d. Poveljom EU o temeljnim pravima +

3. Članak 34. UFEU koji se odnosi na slobodu kretanja roba zabranjuje:

a. količinska ograničenja

b. mjere s istovrsnim učinkom količinskim ograničenjima +

c. mjere koje se odnose na karakteristike proizvoda +

d. jednako primjenjive mjere koje neznatno utječu na pristup robe tržištu

4. Iva je veterinarica čija se ambulanta nalazi se u Samoboru. Trećina njezinog poslovanja odnosi se na liječenje konja na rančevima u Sloveniji. Koju temeljnu tržišnu slobodu Iva koristi u tim okolnostima?

a. slobodu kretanja kapitala

b. slobodu kretanja radnika

c. slobodu poslovnog nastana

d. slobodu pružanja usluga +

5. Građani Europske unije imaju pravo:

a. slobodnog kretanja i boravka u državama članicama EU sukladno uvjetima iz Direktive 2004/38 +

b. birati i biti birani na parlamentarnim izborima u državi članici EU gdje imaju boravište

c. na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice EU +

d. birati i biti birani na izborima za Europski parlament +

HIPOTETSKI PREDMET

Dora i Vida su sestre iz Kravatije, države članice EU. Dora je veterinarica, i to jedna od najboljih veterinarica za domaće životinje u državi. Vida je farmaceutkinja i vlasnica veterinarske ljekarne u Kravatiji.

Vida u svojoj ljekarni proizvodi sjajne lijekove za domaće životinje koje prodaje i putem webshopa. Njezini se lijekovi sjajno prodaju u svim državama članicama EU – osim u državi članici Boroniji, gdje svi lijekovi koji se prodaju putem webshopa moraju proći postupke dodatne farmaceutske kontrole prije nego što se mogu plasirati na tržište.

Nezadovoljna opsegom posla u Kravatiji, Dora se 2019. godine zaposlila u privatnoj veterinarskoj Poliklinici Plava krava u Boroniji, gdje je stočarstvo puno razvijenije nego u Kravatiji. Ipak, zbog poslovanja s velikim gubitcima, Poliklinika Plava krava je početkom 2022. godine otpustila gotovo polovinu svojih radnika, uključujući i Doru. Tijekom postupka otpuštanja radnika i pri izračunu otpremnina, Dora je saznala kako je cijelo vrijeme svojeg

zaposlenja u Poliklinici Plava krava za isto radno mjesto, veterinara, primala 15% manju plaću od ostalih kolega koji su osim nje svi bili boronijski državljani. U tu svrhu, Dora odmah podnosi tužbu protiv Poliklinike Plava krava radi isplate razlike u plaći.

Također, odmah po prestanku radnog odnosa u Poliklinici Plava krava, Dora se prijavljuje na boronijski Zavod za zapošljavanje u svrhu potrage za novim zaposlenjem u Boroniji. Željela je ostati u toj državi gdje je smatrala da postoji na pretek poslovnih prilika za njezinu struku. Budući da tijekom potrage za poslom nije imala nikakve izvore prihoda, Dora se u Boroniji prijavila i za 'minimex', oblik socijalne pomoći koja se mjesečno isplaćuje u svrhu podmirivanja osnovnih životnih potreba.

1. U sudskom postupku protiv Poliklinike Plava krava, Dora može tvrditi:

a. kako se radi o povredi prava EU +

b. kako se radi o diskriminaciji temeljem nacionalnosti, koja je zabranjena Ugovorom o funkcioniranju EU +

c. kako se radi o ograničenju slobode kretanja usluga

d. kako se radi o ograničenju slobode kretanja radnika +

2. Pred kojim sudom Dora može podići tužbu protiv Poliklinike Plava krava zbog isplate razlike u plaći?

a. Pred Sudom Europske unije, budući da se radi o povredi prava EU.

b. Pred Europskim sudom za ljudska prava, budući da se radi o povredi prava EU.

c. Pred nadležnim boronijskim sudom. +

d. Pred Općim sudom, budući da se radi o povredi prava EU.

3. Odluka o Dorinoj plaći koja je niža od plaće ostalih veterinara u Poliklinici Plava krava, koji su svi boronijski državljani je:

a. neizravna diskriminacija temeljem nacionalnosti

b. nediskriminatorna mjera koje utječe na pristup tržištu rada

c. izvan dosega EU prava, jer se radi o horizontalnoj situaciji

d. izravna diskriminacija temeljem nacionalnosti +

4. Boronijski propis koji nalaže da svi lijekovi prodavani putem webshopa moraju proći postupke dodatne farmaceutske kontrole prije plasiranja na boronijsko tržište:

a. je mjera koja neznatno utječe na pristup lijekova boronijskom tržištu i stoga je izvan dosega čl. 34 UFEU

b. suprotan je načelu uzajamnog priznanja iz predmeta Cassis de Dijon +

c. može biti opravdan obvezujućim zahtjevima od općeg interesa, no samo ako prolazi test proporcionalnosti +

d. je mjera s istovrsnim učinkom količinskom ograničenju +

5. Ima li Dora pravo na minimex u Boroniji?

a. NE, jer građani EU imaju pravo na socijalnu pomoć u drugoj državi članici samo ako imaju status radnika, a Dora je izgubila svoj posao.

b. NE, jer prema presudi Alimanovic, građani EU koji nisu radnici u drugoj državi članici EU nikada nemaju jednaka prava kao državljani te države.

c. DA, jer kao građanka EU ima bezuvjetno pravo na socijalnu pomoć u drugoj državi članici.

d. DA, jer sukladno odredbama Direktive 2004/38, građani EU koji su nesvojevoljno izgubili zaposlenje u drugoj državi članici EU (a radili su u toj zemlji duže od godinu dana) zadržavaju status radnika, odnosno imaju jednaka prava kao državljani te države. +

6. Može li se, u sudskom postupku protiv Poliklinike Plava krava, Dora pozivati na Osnivački ugovor?

a. Može, jer odredba članka 56. UFEU o slobodi kretanja usluga ima horizontalni izravni učinak.

b. Može, jer odredbe Osnivačkih ugovora, kao i odredbe uredbe i direktivi, uvijek imaju izravan učinak.

c. Može, jer odredba članka 45. UFEU o slobodi kretanja radnika ima horizontalni izravni učinak. +

d. Ne može, jer odredba članka 45. UFEU o slobodi kretanja radnika ima samo vertikalni izravni učinak.

7. Kojom se temeljnom tržišnom slobodom koristi Vida kada lijekove za domaće životinje koje proizvodi u svojoj ljekarni u Kravatiji putem webshopa prodaje u čitavoj Europskoj uniji?

a. Vida se ne koristi slobodama unutarnjeg tržišta jer svoje proizvode prodaje putem webshopa i izvan Europske unije.

b. slobodom pružanja usluga

c. slobodom kretanja roba +

d. slobodom kretanja kapitala

8. U Dorinom sudskom postupku protiv Poliklinike Plava krava, radi se o:

a. vertikalnoj situaciji

b. slobodi kretanja radnika +

c. horizontalnoj situaciji +

d. slobodi kretanja usluga

9. Ima li Dora pravo na boravak u Boroniji nakon prestanka zaposlenja?

a. DA, jer tražitelji zaposlenja prema presudi Antonissen imaju pravo boravka u drugoj državi članici EU dokle god nastavljaju tražiti zaposlenje i imaju istinske šanse zaposliti se. +

b. NE, jer Direktiva 2004/38 propisuje da pravo boravka u drugoj državi članici EU imaju samo oni građani EU koji su zaposleni, samozaposleni ili imaju dostatna sredstva za podmirivanje osnovnih životnih troškova i sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

10. Zaokružite točne tvrdnje:

a. Diskriminacija Dore ne mora zadovoljiti kriterije testa proporcionalnosti kako bi bila opravdana.

b. Diskriminacija Dore može biti opravdana imperativnim razlozima od općeg interesa, izvan onih koji su izričito propisani Osnivačkim ugovorom.

c. Diskriminacija Dore može biti opravdana razlogom zaštite domaćih radnika.

d. Diskriminacija Dore nije opravdana, jer ne teži ispunjenju niti jednog legitimnog cilja izričito propisanog Osnivačkim ugovorom. +

HIPOTETSKI ZADATAK

Europska unija je usvojila Uredbu 7/2014 kojom je uredila higijenske obveze proizvođača suhomesnatih proizvoda.

Čl. 2. Uredbe 7/2014 propisuje: „Svi proizvođači suhomesnatih proizvoda u Uniji obvezni su suhomesnate proizvode držati u skladištima na temperaturi nižoj od 20 stupnjeva celzijusa. Proizvođači koji svoje proizvode drže na temperaturi između 10 i 15 stupnjeva celzijusa imat

će pravo na posebnu premiju u iznosu od 2 eura po kilogramu suhomesnatih proizvoda, koju će isplaćivati država članica proizvodnje.“

Čl. 17. Uredbe propisuje: „Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Bekenija je država članica Europske unije. Bekenijeska Agencija za suhomesnate proizvode, koja je dio Ministarstva gospodarstva, donijela je Pravilnik o higijenskim mjerama prilikom proizvodnje suhomesnatih proizvoda čiji je sadržaj identičan sadržaju navedene Uredbe, s jedinom razlikom u čl. 28. Pravilnika koji propisuje: „Bekenija će isplaćivati premije u iznosu od 10000 kne2 eura po kilogramu suhomesnatih proizvoda proizvođačima koji svoj proizvode drže na temperaturi između 5 i 10 stupnjeva celzijusa. Također, čl. 27. Bekenijskog Pravilnika propisuje: „Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.“

Marko je proizvođač suhomesnatih proizvoda u Bekeniji. Opremio se najmodernijom tehnologijom i opremom za proizvodnju suhomesnatih proizvoda koja mu, između ostalog, omogućuje držanje suhomesnatih proizvoda na temperaturi od 12 stupnjeva celzijusa. Marko je u prosincu 2015. godine zatražio od Agencije za suhomesnate proizvode isplatu premije za 2015. godinu zbog držanja suhomesnatih proizvoda na navedenoj temperaturi. Agencija mu je odgovorilo dopisom u kojem su naveli da će pravo na premiju biti moguće ostvariti tek od 1. srpnja 2016. godine i to samo u slučaju držanja proizvoda na temperaturi između 5 i 10 stupnjeva celzijusa. Krajem prosinca 2015. godine Marko pokreće spor protiv Agencije pred nadležnim bekenijskim sudom.

Pitanje 1

U sporu se radi o:

a.

horizontalnom odnosu, jer je Marko fizička osoba

b.

vertikalnom odnosu, jer se kod uredbi uvijek radi o vertikalnom odnosu

c.

horizontalnom odnosu između dvije pravne osobe

d.

vertikalnom odnosu, jer je Agencija pod kontrolom države

e.

vertikalnom odnosu između dvije pravne osobe

Povratna informacija

Pitanje 2

Stvara li čl. 2. Uredbe subjektivna prava na koja se Marko može pozvati pred nacionalnim sudom?

a.

Da, ali tek 1. srpnja 2016. godine kada nacionalni Pravilnik stupa na snagu

b.

Da, jer je jasan, precizan i bezuvjetan

c.

Ne, zato što nije dovoljno jasan

d.

Ne, zato što nije točno proveden u nacionalnom pravu

Povratna informacija

Pitanje 3

U slučaju da je tekst identičan članku 2. Uredbe sadržan u Direktivi 7/2014, umjesto u uredbi:

a.

Bekenija bi mogla odstupiti od teksta članka 2. Direktive jer direktive ostavljaju državama slobodu da odrede kako će implementirati direktive.

b.

Bekenija svejedno ne bi mogla usvojiti Pravilnik u postojećem obliku.

c.

Bekenija bi mogla jednostrano odrediti kad će se članak 2. Direktive početi primjenjivati u Bekeniji.

d.

Nije unaprijed moguće utvrditi koje bi obveze Bekenija imala na temelju članka 2. Direktive te bi trebalo pričekati odluku Suda EU-a o tumačenju te odredbe prije implementacije Direktive.

Pitanje 4

U kojoj presudi/kojim presudama je Sud EU odlučio o načinu primjene uredbi u nacionalnom pravu?

a.

Variola

b.

Defrenne

c.

Kucukdeveci

d.

Leonesio

Pitanje 5

Ukoliko bekenijski sud koji u prvom stupnju bude u dvojbi je li članak 2. Uredbe 7/2014 moguće izravno primijeniti, taj sud:

a.

mora postaviti prethodno pitanje Sudu Europske unije.

b.

može postaviti prethodno pitanje Sudu.

c.

mora postaviti prethodno pitanje Općem sudu.

d.

mora provjeriti kojem tumačenju daje prednost bekenijski ustavni sud.

Pitanje 6

Što Marko može učiniti protiv navedene odredbe bekenijskog Pravilnika?

a.

Može tražiti od nacionalnog suda da uputi pismo Europskoj komisiji što je nacionalni sud onda dužan učiniti

b.

Može tražiti od nacionalnog suda da je ne primijeni

c.

Može tražiti od nacionalnog suda da je izmijeni

d.

Može tražiti od nacionalnog suda da je poništi

Pitanje 7

Da li bi Markov položaj bio isti da se u istoj činjeničnoj situaciji radi o preporuci koja na razini EU propisuje isto pravilo, a ne o uredbi?

a.

Ne, jer preporuke postaju pravno obvezujuće tek implementacijom u nacionalno pravo

b.

Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, a preporuke imaju samo vertikalni izravni učinak

c.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a preporuke imaju samo horizontalni izravni učinak

d.

Ne, jer preporuke nisu pravno obvezujuće

Pitanje 8

Da li se Marko može pozvati na Uredbu 7/2014 protiv Bekenije?

a.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji

b.

Da, jer čl. 27. Uredbe ima izravni učinak, a uredbe imaju izravni učinak i u vertikalnim horizontalnim situacijama

c.

Da, ali tek od 1. srpnja 2016. godine

d.

Ne, jer u trenutku pokretanja spora Uredba još nije bila implementirana u nacionalno zakonodavstvo

Pitanje 9

U slučaju da je tekst identičan članku 2. Uredbe sadržan u Direktivi 7/2014, umjesto u uredbi:

a.

Ništa od navedenog.

b.

Marko bi se mogao pozvati na članak 2. Direktive, ali tek nakon isteka implementacijskog roka.

c.

Marko bi se mogao pozvati na interpretativni učinak članka 2. Direktive i to prije isteka implementacijskog roka.

d.

Budući da se radi o horizontalnoj situaciji, Marko se ne bi mogao pozvati na članak 2. Direktive.

Pitanje 10

U kojoj je presudi Sud EU prvi puta odredio uvjete za postojanje subjektivnih prava temeljem neke norme europskog prava?

a.

Van Gend en Loos

b.

Costa protiv ENEL-a

c.

Simmenthal

d.

Variola

KVALIFIKACIJSKI DIO

Pitanje 1

Europska komisija:

a.

ima na čelu Predsjednika Komisije

b.

može pokrenuti postupak pred Sudom EU protiv države članice koja ne prenese/implementira direktivu u implementacijskom roku

c.

ima po jednog povjerenika iz svake države članice

d.

može predložiti usvajanje uredbe Vijeću i Europskom parlamentu

Pitanje 2

Vijećem EU-a trenutno predsjedja Portugal. Koliko dugo države članice predsjedavaju Vijećem EU-a?

a.

šest mjeseci

b.

države članice ne predsjedavaju Vijećem EU-a, već Europskim vijećem

c.

tri mjeseca

d.

jednu godinu

Pitanje 3

Nezavisni odvjetnici:

a.

mijenjaju suce Suda Europske unije prema potrebi

b.

izabrani su među najistaknutijim zastupnicima u Europskom parlamentu

c.

postupajući nepristrano, podnose Sudu EU-a obrazložena mišljenja koja u europskom pravnom poretku imaju pravno obvezujuću snagu samo ako se Sud s njima složi

d.

postupajući nepristrano, podnose Sudu EU-a obrazložena mišljenja koja u europskom pravnom poretku nemaju pravno obvezujuću snagu

Pitanje 4

Europska zajednica:

a.

sinonim je za Europsku uniju.

b.

nastala je nakon prestanka postojanja Europske zajednice za ugljen i čelik

c.

jedna je od tri stupa koji čine Europsku uniju temeljem Lisabonskog ugovora.

d.

prestala je postojati Lisabonskim ugovorom.

Pitanje 5

U slučaju sukoba između nacionalnog prava i prava EU-a:

a.

nacionalni sud ima diskreciju odlučiti što ima prevagu

b.

Sud EU- a će od presude do presude odlučiti što treba učiniti

c.

nacionalni sud nije obavezan primijeniti normu nacionalnog prava, već treba primijeniti normu prava EU-a

d.

nacionalni sud je obavezan primijeniti nacionalno pravo

KVALIFIKACIJSKI DIO

1.Vijećem EU-a trenutno predsjedava Portugal. Koliko dugo države članice predsjedavaju Vijećem EU?

a) tri mjeseca

b) šest mjeseci - T

c) jednu godinu

d) države članice ne predsjedavaju Vijećem EU-a, već Europskim vijećem

2.Europsko vijeće:

a) sastoji se od šefova država ili vlada država članica - T

b) je institucija EU od stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta

c) zajedno s Europskom komisijom ima pravo inicijative u redovnom zakonodavnom postupku

d) čuvarica je Osnivačkih ugovora i motor europske integracij

3. Država će odgovarati za štetu:

a) ako nakon implementacijskog roka ne provede direktivu u nacionalno pravo - T

b) ako postupi protivno jasnoj i ustaljenoj praksi Suda Europske unije - T

c) samo ako je šteta nanesena pojedincu namjerno

d) samo ako povredu počinu država kao zakonodavna vlast

4. Tko od sljedećih subjekata može pokrenuti provedbeni (infrakcijski) postupak protiv Hrvatske pred Sudom EU?

a) Europska komisija - T

b) Europski parlament

c) Vijeće Europske unije

d) poduzeće s poslovnim nastanom unutar Europske unije

5. Neizravni (interpretativni) učinak prava EU:

a) ne dopušta tumačenje nacionalnog prava contra legem - T

b) moguć je samo u vertikalnim odnosima

c) moguć je samo ako u određenom slučaju odredba prava Europske unije nije izravno primjenjiva

d) zahtijeva da nacionalno sud prilikom tumačenja nacionalnog prava uzme u obzir cjelokupno nacionalno pravo – T

Europska unija je usvojila Uredbu 7/2014 kojom je uredila higijenske obveze proizvođača suhomesnatih proizvoda.

Čl. 2. Uredbe 7/2014 propisuje: „Svi proizvođači suhomesnatih proizvoda u Uniji obvezni su suhomesnate proizvode držati u skladištima na temperaturi nižoj od 20 stupnjeva celzijusa. Proizvođači koji svoje proizvode drže na temperaturi između 10 i 15 stupnjeva celzijusa imat će pravo na posebnu premiju u iznosu od 2 eura po kilogramu suhomesnatih proizvoda, koju će isplaćivati država članica proizvodnje.“

Čl. 17. Uredbe propisuje: „Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.“

Bekenija je država članica Europske unije. Bekenijeska Agencija za suhomesnate proizvode, koja je dio Ministarstva gospodarstva, donijela je Pravilnik o higijenskim mjerama prilikom proizvodnje suhomesnatih proizvoda čiji je sadržaj identičan sadržaju navedene Uredbe, s jedinom razlikom u čl. 28. Pravilnika koji propisuje: „Bekenija će isplaćivati premije u iznosu od 10000 kne2 eura po kilogramu suhomesnatih proizvoda proizvođačima koji svoj proizvode drže na temperaturi između 5 i 10 stupnjeva celzijusa. Također, čl. 27. Bekenijskog Pravilnika propisuje: „Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2016. godine.“

Marko je proizvođač suhomesnatih proizvoda u Bekeniji. Opremio se najmodernijom tehnologijom i opremom za proizvodnju suhomesnatih proizvoda koja mu, između ostalog, omogućuje držanje suhomesnatih proizvoda na temperaturi od 12 stupnjeva celzijusa. Marko je u prosincu 2015. godine zatražio od Agencije za suhomesnate proizvode isplatu premije za 2015. godinu zbog držanja suhomesnatih proizvoda na navedenoj temperaturi. Agencija mu je odgovorilo dopisom u kojem su naveli da će pravo na premiju biti moguće ostvariti tek od 1. srpnja 2016. godine i to samo u slučaju držanja proizvoda na temperaturi između 5 i 10 stupnjeva celzijusa. Krajem prosinca 2015. godine Marko pokreće spor protiv Agencije pred nadležnim bekenijskim sudom.

1. U sporu se radi o:

- a) vertikalnom odnosu, jer se kod uredbi uvijek radi o vertikalnom odnosu
- b) vertikalnom odnosu, jer je Agencija pod kontrolom države - T**
- c) vertikalnom odnosu između dvije pravne osobe
- d) horizontalnom odnosu između dvije pravne osobe
- e) horizontalnom odnosu, jer je Marko fizička osoba

2. U slučaju da bekenijski sud zadnje instance zauzme stajalište da članak 2. Uredbe Marku ne stvara subjektivno pravo na isplatu premije te odbije postaviti prethodno pitanje na temelju članka 267. UFEU-a:

- a) Marko će imati pravni temelj za zahtjev za naknadu štete pred bekenijskim sudom. - T**
- b) Marko će imati pravni temelj za zahtjev za naknadu štete pred Općim sudom.
- c) Marko neće imati pravni temelj za zahtjev za naknadu štete jer pravna mišljenja koja izraze sudovi kao neovisna tijela ne mogu dovesti do odgovornosti države za štetu.
- d) Marko će imati pravni temelj za zahtjev za naknadu štete pred Sudom.

3. U kojoj presudi/kojim presudama je Sud EU odlučio o načinu primjene uredbi u nacionalnom pravu?

a) Kucukdeveci

b) Variola - T

c) Defrenne

d) Leonasio - T

4. Što Marko može učiniti protiv navedene odredbe bekenijskog Pravilnika?

a) Može tražiti od nacionalnog suda da je izmijeni

b) Može tražiti od nacionalnog suda da je poništi

c) Može tražiti od nacionalnog suda da uputi pismo Europskoj komisiji što je nacionalni sud onda dužan učiniti

d) Može tražiti od nacionalnog suda da je ne primijeni - T

5. Da li se Marko može pozvati na Uredbu 7/2014 protiv Bekenije?

a) Ne, jer u trenutku pokretanja spora Uredba još nije bila implementirana u nacionalno zakonodavstvo

b) Da, ali tek od 1. srpnja 2016. godine

c) Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji

d) Da, jer čl. 27. Uredbe ima izravni učinak, a uredbe imaju izravni učinak i u vertikalnim horizontalnim situacijama - T

6. U kojoj je presudi Sud EU prvi puta odredio uvjete za postojanje subjektivnih prava temeljem neke norme europskog prava?

a) Simmenthal

b) Costa protiv ENEL-a

c) Van Gend en Loos - T

d) Variola

7. Koja je od ovih tvrdnji točna?

a) Države nikada ne smiju prenositi uredbe u nacionalno zakonodavstvo niti smiju donositi provedbene mjere, jer uredbe to nikada ne traže

b) Države uvijek moraju prenositi uredbe u nacionalno zakonodavstvo

c) Države ne smiju prenositi uredbe u nacionalno zakonodavstvo, ali mogu donositi provedbene mjere ukoliko uredba izričito traži donošenje takve mjere - T

d) Države moraju prenijeti uredbu u nacionalno zakonodavstvo trenutkom isteka implementacijskog roka

8. U slučaju da Marko odluči tužiti Bekeniju za naknadu štete zbog neisplate premije, svoju će tužbu temeljiti na:

a) predmetu Marleasing

b) predmetu Brasserie du Pecheur/Factortame - T

c) predmetu Solange II

d) predmetu Defrenne

9. Stvara li čl. 2. Uredbe subjektivna prava na koja se Marko može pozvati pred nacionalnim sudom?

a) Da, jer je jasan, precizan i bezuvjetan - T

b) Da, ali tek 1. srpnja 2016. godine kada nacionalni Pravilnik stupa na snagu

c) Ne, zato što nije točno proveden u nacionalnom pravu

d) Ne, zato što nije dovoljno jasan

10. Da li bi Markov položaj bio isti da se u istoj činjeničnoj situaciji radi o preporuci koja na razini EU propisuje isto pravilo, a ne o uredbi?

a) Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, a preporuke imaju samo vertikalni izravni učinak

b) Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a preporuke imaju samo horizontalni izravni učinak

c) Ne, jer preporuke nisu pravno obvezujuće - T

d) Ne, jer preporuke postaju pravno obvezujuće tek implementacijom u nacionalno pravo

Direktive:

a) mogu stvarati subjektivna prava samo u situacijama kada pojedinac tuži državu

b) nisu pravno obvezujući pravni akti, ali nacionalni zakoni se trebaju tumačiti sukladno s njima kada je to moguće.

c) mogu stvarati subjektivna prava kada fizička osoba tuži drugu fizičku osobu

d) nikad nemaju izravni učinak

Europska zajednica:

- a) nastala je nakon prestanka postojanja Europske zajednice za ugljen i čelik
- b) jedna je od tri stupa koji čine Europsku uniju temeljem Lisabonskog ugovora.
- c) prestala je postojati Lisabonskim ugovorom.**
- d) sinonim je za Europsku uniju.

U slučaju sukoba između nacionalnog prava i prava EU-a:

- a) Sud EU- a će od presude do presude odlučiti što treba učiniti
- b) nacionalni sud je obavezan primijeniti nacionalno pravo
- c) nacionalni sud nije obavezan primijeniti normu nacionalnog prava, već treba primijeniti normu prava EU-a**
- d) nacionalni sud ima diskreciju odlučiti što ima prevagu

Istupanjem Velike Britanije iz EU-a:

- a) Velika Britanija više nema «svog» Povjerenika u Europskoj komisiji**
- b) Velika Britanija više nema svog predstavnika na sastancima Vijeća ministara**
- c) EU ima 27 država članica**
- d) Velika Britanija i dalje može imati svog predstavnika na sastancima Europskog vijeća

Uredbe su akti koji:

- a) nisu pravno obvezujući
- b) države u načelu ne smiju prenositi u svoje nacionalno pravo, već se primjenjuju izravno od trenutka stupanja na snagu**
- c) države uvijek moraju prenijeti u nacionalni pravni poredak
- d) mogu imati horizontalni izravni učinak ako su njihove odredbe dovoljno jasne, precizne i bezuvjetne**

Grad Salzburg je 5.12.2021. godine odlučio proslaviti 230. godišnjicu smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za tu priliku odlučili su sagraditi novu koncertnu dvoranu te je Grad Salzburg angažirao trgovačko društvo Concertix d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Concertix d.o.o je društvo koje već uživa poseban ugled u izgradnji koncertnih dvorana diljem Europske unije jer uspijeva ostvariti najbolju akustiku u samoj dvorani, a pritom ostvarujući i najbolju

zvučnu izolaciju tako da ništa ne ometa izvođače i slušatelje u dvorani. Tajna njihovog uspjeha bila je u korištenju ljepila „Acoufix“ kojim bi lijepili akustične spužve.

Međutim, Austrija je početkom 2021. donijela Pravilnik prema kojem radi zaštite javnog zdravlja, zabranjuje korištenje ljepila koja mogu imati otrovan učinak, a među njima je bilo navedeno i ljepilo „Acoufix“. To je za Concertix d.o.o. značilo da oni ne mogu koristiti ljepilo s kojim su stekli ugled diljem Europe, te da bi oni za izgradnju Salzburške koncertne dvorane trebali mijenjati svoj način rada, a što za njih stvara veliku štetu. Concertix d.o.o., smatrajući da je ova odredba Pravilnika protivna pravu EU, odluči pokrenuti postupak pred Upravnim sudom u Salzburgu tražeći ispitivanje valjanosti navedene norme Pravilnika.

Otvorenje dvorane predviđeno je bilo za samu godišnjicu smrti i radi pripreme otvorenja i popratne ceremonije, Grad Salzburg odlučio je zaposliti 50 studenata koji bi na ceremoniji obavljali poslove domaćina (dočekivanja gostiju, upućivanja gostiju, odgovaranja na njihove upite i sl.) te je kao uvjet u natječaju navedeno poznavanje njemačkog jezika na C2 razini. Diego je student iz Madrida koji studira na Sveučilištu u Salzburgu i htio bi se prijaviti na natječaj. Međutim, on posjeduje samo potvrdu o poznavanju njemačkog jezika na C1 razini, koja mu je bila dovoljna prilikom upisa na fakultet. Smatrajući da bi ovaj uvjet mogao biti protivan pravu EU, odluči pokrenuti spor pred sudom u Salzburgu protiv Grada Salzburga.

Odredba Pravilnika kojom se zabranjuje korištenje ljepila Acoufix je:

a. nediskriminatorna mjera

b. nejednako primjenjiva mjera

c. protivna načelu uzajamnog priznanja jer je ljepilo Acoufix dozvoljeno u drugim državama članicama

d. jednako primjenjiva mjera

Diego je državljanin EU-a:

a. Jer je državljanin Španjolske, države članice EU

b. Diego nije državljanin EU, ništa u tekstu ne sugerira da se prijavio za EU državljanstvo

c. Jer se koristi slobodom kretanja

d. Jer već 3 godine živi u Salzburgu

Diego smatra da je zahtijevanje C2 razine njemačkog jezika u svrhu zaštite potrošača pretjerano jer se pravilna i pravovremena komunikacija s publikom može odvijati s nižom razinom poznavanja jezika. Je li njegov stav opravdan odlučuje:

a.Opći sud

b.Sud u Salzburgu

c.Sud u Salzburgu, ali tek po dobivenom mišljenju Suda EU

d.Sud EU-a

Grad Salzburg opravdava uvjet poznavanja njemačkog jezika na C2 razini za prijavu na natječaj pozivajući se na razlog zaštite potrošača jer želi osigurati pravovremenu i adekvatnu uslugu publici koja će pretežito biti sastavljena od njemačkih govornika. Može li se ova mjera ovako opravdavati?

a.Može, ali mjera mora proći test proporcionalnosti

b.Ne može, nema opravdanja za takvu mjeru

c.Može, ali mjera mora proći test prikladnosti, nužnosti i proporcionalnosti (stricto sensu)

d.Može, ali samo ako je jasna, precizna i bezuvjetna.

Situacija u kojoj Grad Salzburg angažira Concertix d.o.o. predstavlja:

a.slobodu kretanja radnika

b.slobodu pružanja/primanja usluga

c.slobodu poslovnog nastana

d.slobodu kretanja roba

Odredba Pravilnika kojom se zabranjuje korištenje ljepila Acoufix može se opravdati:

a.samo razlozima navedenim u Osnivačkim ugovorima, a u što ulazi javno zdravlje

b.opravljanjem (važnim) razlozima od javnog interesa koji nisu izričito predviđeni Osnivačkim ugovorima

c.ne može se uopće opravdati jer čim priječi slobodan protok robe, takva mjera se ne može opravdavati

d.razlozima navedenim u Osnivačkim ugovorima, a u što ulazi i javno zdravlje

Situacija u kojoj se Diego prijavljuje za posao studenta domaćina tiče se:

a.slobode poslovnog nastana

b.slobode pružanja usluga

c.slobode kretanja robe

d.slobode kretanja radnika

Diego smatra da je uvjet poznavanja njemačkog jezika na C2 razini diskriminatoran prema stranim državljanima jer u pravilu toj razini udovoljavaju samo izvorni govornici njemačkog jezika. Na koju/e presudu/e Suda Europske unije bi se Diego mogao osloniti?

- a.Gebhard
- b.Bosman
- c.Dassonville

d.Angonese

Concertix d.o.o. u svojem zahtjevu pred Upravnim sudom tvrdi da mjera o zabrani korištenja ljepila Acoufix nije u skladu s pravom EU jer, iako možda teži zaštiti javnog zdravlja, postotak isparavanja je neznatan da bi opravdao cjelokupnu zabranu te smatra da bi bila dovoljna oznaka na samom proizvodu pa da potrošači samostalno presude. Drugim riječima, Concertix tvrdi da takva mjera:

- a.nije nužna**
- b.nije proporcionalna**
- c.ništa od navedenog
- d.nije prikladna

Diego smatra da je zahtijevanje C2 razine njemačkog jezika u svrhu zaštite potrošača pretjerano jer se pravilna i pravovremena komunikacija s publikom može odvijati s nižom razinom. Štoviše, njegova C1 razina je sasvim dovoljna za studij pa nema razloga da se za posao studenta domaćina traži viša. Drugim riječima, Diego smatra da ova mjera:

- a.pada na testu nužnosti**
- b.pada na testu prikladnosti
- c.ništa od navedenog
- d.pada na testu proporcionalnosti**

Zaokružite točne tvrdnje koje se odnose na opravdanje ograničenja tržišnih sloboda pozivanjem država članica na dodatne važne (obvezujuće) razloge od javnog interesa, priznatima kroz praksu Suda EU-a.

a.Ova opravdavanja se mogu koristiti za jednako primjenjive mjere

b.Popis tih važnih (obvezujućih) razloga od javnog interesa priznatih kroz sudsku praksu je ograničen

c.Ova opravdanja se mogu koristiti za nejednako primjenjive mjere

d.Sud EU-a može dodavati nove razloge na popis važnih (obvezujućih) razloga

Temeljem članka 45. UFEU-a, slobodom kretanja radnika obuhvaćeni su:

a.državljeni EU država članica i državljani trećih država

b.državljeni trećih država

c.samo državljani država članica EU

d.isključivo osobe koje imaju prebivalište u jednoj od država članica EU

Sloboda kretanja roba podrazumijeva:

a.Da su zabranjena količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom

b.Postojanje načela uzajamnog priznanja

c.Da ograničenja slobode kretanja roba nije nikada moguće opravdati

d.Da su zabranjene carine i nameti s istovrsnim učinkom kao carine, te diskriminatorni porezi

Ako se Ivana koja je državljanka Republike Hrvatske prijavi na natječaj za recepcionarku u Hotelu Triglav na Bledu u Sloveniji i zaposli se tamo u ljetnoj sezoni, kojom tržišnom slobodom se koristi?

a.slobodom kretanja radnika

b.slobodom kretanja roba

c.slobodom pružanja usluga

d.slobodom zasnivanja poslovnog nastana

U razvoju vlastite prakse u odlučivanju o zaštiti temeljnih prava kao općih načela prava, Sud EU-a je nalazio inspiraciju u:

a.Povelji EU-a

b.Ustavnim tradicijama država članica

c.Međunarodnim sporazumima

d.Nacionalnim zakonima

Josip i Dubravka su profesori ekonomije. Josip je zaposlen na Državnom sveučilištu u Moriji, u glavnom gradu Anata, države članice EU. Državno sveučilište u Moriji je javna institucija, financirana iz sredstava državnog budžeta. Dubravka je zaposlena na malom privatnom Veleučilištu MSET, također u gradu Moriji.

U travnju 2020. godine, Europska unija je usvojila Direktivu EU/36/2020 o radu u uvjetima pandemije. Ova Direktiva je trebala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 1. rujna 2020. Veliki broj radnika koji nakon izbijanja pandemije COVID-19 radi od kuće suočava se sa novim troškovima zbog veće potrošnje električne energije i plina, potrebe opremanja stana odgovarajućim namještajem ili uvođenja kvalitetnijeg internetskog priključka. Stoga članak 9. Direktive predviđa sljedeće:

“Radnici koji većinu vremena rade od kuće imaju pravo na mjesečnu naknadu od poslodavca u visini troškova nastalih zbog rada od kuće”.

Anato nije proveo Direktivu EU/36/2020 do isteka implementacijskog roka.

Početkom nove akademske godine, u listopadu 2020., Josip i Dubravka su od svojih poslodavaca zatražili naknadu za rad od kuće, budući da su većinu svojih aktivnosti tijekom rujna obavljali od kuće. Međutim, njihovi poslodavci su im odbili isplatiti traženu naknadu uz obrazloženje da zbog loše ekonomske situacije to nisu u stanju napraviti. Stoga su Josip i Dubravka odlučili podnijeti tužbe protiv svojih poslodavaca pred prvostupanjskim sudom u Moriji tražeći isplatu naknade za rad od kuće.

Također, Dubravka je tijekom ljeta 2020. saznala da njeni muški kolege zaposleni na istim pozicijama na Veleučilištu MSET primaju višu plaću od nje. Stoga je protiv svog poslodavca podnijela još jednu tužbu pred istim sudom, u kojoj je zatražila nadoknadu razlike u plaći, pozivajući se pritom na odredbu članka 157(1) UFEU koja glasi: “Svaka država članica

osigurava primjenu načela o jednakim plaćama muškaraca i žena za jednak rad ili za rad jednake vrijednosti”.

1. Da bismo zaključili potpadaju li Državno sveučilište u Moriji i/ili Veleučilište MSET pod pojam „države“ za potrebe izravnog učinka članka 9. Direktive o radu u uvjetima pandemije, prema praksi Suda EU potrebno je utvrditi:

a.

radi li se o institucijama visokog obrazovanja, u kom slučaju se pravo EU ne bi moglo primijeniti budući da je obrazovna politika isključiva ovlast država članica

b.

nose li te institucije naziv „državni“ u imenu

c.

imaju li te institucije posebne ovlasti, šire od onih koje pojedinci uobičajeno imaju T

d.

jesu li te institucije u nadležnosti države ili pod nekom vrstom nadzora i kontrole države T

2. Prilikom odlučivanja o pitanju učinka članka 157(1) UFEU u tužbi Dubravke protiv Veleučilišta MSET, sudu u Moriji će koristiti presuda/e Suda EU u predmetu/ima:

a.

Faccini Dori

b.

Variola

c.

Francovich

d.

Defrenne T

3. Može li se Dubravka pred prvostupanjskim sudom u Moriji izravno pozivati na članak 157(1) UFEU i njegov izravni učinak u sporu protiv Veleučilišta MSET?

a.

Ne, jer odredbe Osnivačkog ugovora nikad ne mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, jer bi se time prekršilo načelo autonomije volje ugovornih stranaka

b.

Da, jer članak 157(1) UFEU ima izravni učinak u vertikalnim situacijama, kao što je situacija u sporu između Dubravke i njenog poslodavca

c.

Ne, jer se članak 157(1) UFEU obraća državama članicama a ne pojedincima, te stoga ne može imati izravni učinak

d.

Da, jer članak 157(1) UFEU ima izravni učinak u horizontalnim situacijama, kao što je situacija u sporu između Dubravke i njenog poslodavca T

4. Da se u sporu između Josipa i Državnog sveučilišta u Moriji ne radi o Direktivi o radu u uvjetima pandemije već o istoimenoj Uredbi koja sadržava identičan članak 9., bi li to utjecalo na Josipovu tužbu?

a.

Ne, jer i odredbe uredbi mogu imati izravni učinak u vertikalnim situacijama kada su jasne, precizne i bezuvjetne T

b.

Ovisilo bi o tome je li vlada Anata glasala za usvajanje te uredbe u Vijeću EU

c.

Da, jer odredbe uredbi ne mogu imati izravni učinak u vertikalnim situacijama, čak i kada su jasne, precizne i bezuvjetne

d.

Ništa od navedenog

5. Prilikom odlučivanja o pitanju potpada li Državno sveučilište u Moriji pod pojam „države“ za potrebe izravnog učinka članka 9. Direktive na kojeg se Josip poziva, sudu u Moriji će koristiti presuda/e Suda EU u predmetu/ima:

a.

Foster protiv British Gas-a T

b.

Ratti

c.

Farrell T

d.

Faccini Dori

6. Da se u sporu između Dubravke i Veleučilišta MSET ne radi o Direktivi o radu u uvjetima pandemije već o istoimenoj Uredbi koja sadržava identičan članak 9., bi li to utjecalo na Dubravkinu tužbu?

a.

Ne, jer odredbe uredbi ne mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama, čak i kada su jasne, precizne i bezuvjetne

b.

Ovisilo bi o tome je li Anato implementirao takvu uredbu na vrijeme

c.

Ništa od navedenog

d.

Da, jer odredbe uredbi mogu imati izravni učinak u horizontalnim situacijama kada su jasne, precizne i bezuvjetne T

7. Može li se Dubravka pred sudom u Moriji izravno pozivati na članak 9. Direktive i njegov izravni učinak u sporu protiv Veleučilišta MSET?

a.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a članak 9. Direktive nije jasan, precizan i bezuvjetan

b.

Da, jer se radi o vertikalnoj situaciji a članak 9. Direktive je jasan, precizan i bezuvjetan

c.

Da, iako se radi o horizontalnoj situaciji, jer je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

d.

Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, iako je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan T

8. Ukoliko bi prvostupanjski sud u Moriji koji odlučuje u sporu između Josipa i Državnog sveučilišta u Moriji imao nedoumice oko tumačenja članka 9. Direktive:

a.

Morao bi bez iznimke uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU

b.

Mogao bi, ali ne bi bio obavezan, uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU T

c.

Morao bi uputiti prethodno pitanje Sudu EU o tumačenju prava EU, pod uvjetom da ga obje stranke u sporu to zatraže

d.

Morao bi uputiti prethodno pitanje Ustavnom sudu Anata i od njega tražiti dopuštenje za postavljanje prethodnog pitanja Sudu EU

9. Ukoliko Dubravka ne bi uspjela sa svojom prvom tužbom za isplatu naknade za troškove rada od kuće protiv Veleučilišta MSET temeljem Direktive o radu u uvjetima pandemije:

a.

Dubravka bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete jer je neprenošenje direktive u nacionalno pravo uvijek dovoljno ozbiljna povreda prava EU T

b.

Dubravka ne bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete, jer direktiva u pitanju nema za cilj dodjelu subjektivnog prava pojedincima

c.

Dubravka ne bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete, jer povreda prava EU nije dovoljno ozbiljna

d.

Dubravka bi mogla tužiti državu Anato za naknadu štete zbog neprovedbe te direktive, jer su ispunjeni svi uvjeti za nastanak odgovornosti države za štetu zbog povrede prava EU T

10.

Može li se Josip pred sudom u Moriji izravno pozivati na članak 9. Direktive i njegov izravni učinak u sporu protiv Državnog sveučilišta u Moriji?

a.

Ne, jer se radi o horizontalnoj situaciji, iako je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

b.

Da, iako se radi o horizontalnoj situaciji, jer je članak 9. Direktive jasan, precizan i bezuvjetan

c.

Da, jer se radi o vertikalnoj situaciji a članak 9. Direktive je jasan, precizan i bezuvjetan T

d.

Ne, jer se radi o vertikalnoj situaciji, a članak 9. Direktive nije jasan, precizan i bezuvjetan

Iz prakse Suda EU o učincima direktiva možemo zaključiti da:

a.

direktive prestaju postojati i imati bilo kakvu pravnu važnost ili učinke jednom kad ih države članice u obliku zakona prenesu u nacionalni pravni poredak

b.

direktive mogu imati izravni učinak i u horizontalnim situacijama, ali tek nakon isteka provedbenog roka

c.

direktive mogu imati izravni učinak tek nakon isteka provedbenog roka i to samo u vertikalnim situacijama T

d.

direktive mogu imati izravni učinak prije isteka provedbenog roka

Europski parlament:

a.

sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku T

b.

zastupa interese građana EU T

c.

sastoji se od zastupnika koji se biraju izravno na izborima T

d.

može pokrenuti povredbeni (infrakcijski) postupak

Temeljem načela odgovornosti za štetu zbog povrede prava EU, država članica može odgovarati za štetu nastalu pojedincu:

a.

ako postoji uzročno-posljedična veza između povrede prava EU i štete koja je nastala za pojedinca T

b.

država članica ne može odgovarati za štetu koja nastane pojedincima zbog povrede prava EU, već samo Europskoj komisiji u infrakcijskom (povredbenom) postupku pred Sudom EU

c.

ako neka od njenih institucija počinii dovoljno ozbiljnu povredu prava EU T

d.

ako je šteta koju neka od njenih institucija prouzroči dovoljno ozbiljna

Izbacite uljeza:

a.

Vijeće EU

b.

Europsko vijeće

c.

Europska komisija

d.

Vijeće Europe T

Obveza tumačenja nacionalnog prava u skladu s pravom EU:

a.

obvezuje nacionalni sud da tumači nacionalno pravo što je moguće više u skladu s tekstom i svrhom norme prava EU T

b.

primjenjuje se samo ako se radi o vertikalnim situacijama, tj. sporovima između pojedinaca i javnih vlasti

c.

ne postoji samo u odnosu na provedbeno pravo, već u odnosu na cjelokupno nacionalno pravo, usvojeno prije i nakon donošenja direktive T

d.

je ograničena općim načelima prava, kao što su zabrana retroaktivnosti i načelo pravne sigurnosti T

1. Europska unija ovlaštena je uređivati ona pitanja za koja su je Osnivačkim ugovorom ovlastile države članice. Kako zovemo ovo načelo?

a) načelo proporcionalnosti

b) načelo dodjele (ili dodijeljenih ovlasti)

c) načelo supsidijarnosti

d) načelo estoppel

2. Država može temeljem europskog prava, prema pojedincima odgovarati za štetu, ako je dovoljno ozbiljnu povredu počinila sljedeća institucija:

a) njena Vlada

b) njen Vrhovni sud

c) njen Parlament

d) ništa od navedenog

3. Zaokruži točne tvrdnje:

a) u nekim područjima nabrojanim u UFEU, Unija ima isključive ovlasti

b) postoje područja u kojima Unija nema regulatorne ovlasti, te takva pitanja mogu urediti isključivo države članice

c) većina područja koja jesu u nadležnosti Unije su podijeljene ovlasti

d) ne postoje pitanja koja Europska unija nije nadležna urediti

4. Europski parlament:

a) nema nikakvu ulogu u zakonodavnom postupku u EU

b) ne sudjeluje u donošenju uredbi i direktiva, ali ga Vijeće mora pitati za mišljenje

c) samostalno donosi uredbe i direktive uz prethodno savjetovanje s Vijećem

d) donosi uredbe i direktive u postupku suodlučivanja s Vijećem

5. Izaberite odgovor koji smisleno dovršava sljedeću rečenicu:

"Odredba u pitanju je dovoljno jasna u precizna -----"

a) da se na nju ne može primijeniti načelo estoppel

b) da bi mogla proizvoditi izrani učinak u odnosima između pojedinaca i države

c) te se stoga ne može primijeniti

d) da bi zadovoljila načelo supsidijarnosti

6. Inspiraciju za temeljna prava kao opća načela prava EU-a, Sud EU-a nalazi u:

a) ustavnim tradicijama država članica

b) znanstvenim člancima koje objavljuju profesori koji se bave europskim pravom

c) međunarodnim sporazumima koje su sklopile države članice

d) odlukama Vrhovnog suda SAD-a

7. Ovim riječima iz predmeta Kolpinghuis Nijmegen:

"...direktiva ne može sama po sebi i neovisno o nacionalnom zakonu što ga je država članica donijela radi njene provedbe, imati učinak utvrđivanja kaznene odgovornosti ili otegotnih okolnosti u odnosu na osobe koje postupaju protivno odredbama te direktive"

Sud EU-a je:

a) postavio granice interpretativnom učinku direktiva

b) postavio granice načelu nadređenosti

c) postavio granice načelu supsidijarnosti

d) postavio granice načelu dodjele

8. Temeljna prava koje poznaje Povelja Europske unije o temeljnim pravima:

a) obvezuje samo institucije EU

b) obvezuje države članice u situacijama koje su obuhvaćene i koje nisu obuhvaćene europskim pravom

c) obvezuje samo države članice

d) obvezuje i institucije EU i države članice kad provode europsko pravo

9. Predmet C-55/08 Imprex d.o.o. protiv Ministarstva financija mogao je doći pred Sud EU-a isključivo:

- a) temeljem povredbenog (infrakcijskog) postupka
- b) predmet takvog naziva ne može se nikako voditi pred Europskim sudom
- c) temeljem tužbe za poništenje akata Unije
- d) temeljem prethodnog pitanja koje je Europskom sudu postavio nacionalni sud**

10. Izbaci uljeza:

- a) Europska komisija
- b) Vijeće EU-a
- c) Europsko vijeće
- d) Vijeće Europe**

1. SCHUMANOVA DEKLARACIJA:

- a) Iznijela je ideju stvaranja ujedinjene Europe radi osiguranja mira**
- b) Uspostavila je Europsku ekonomku zajednicu
- c) Predložila je stvaranje zajedničkog tržišta
- d) Predložila je da se Europa ne stvara prema unaprijed osmišljenom planu već kroz niz konkretnih ostvarenja**

2. U ZONI SLOBODNE TRGOVINE (ZA RAZLIKU OD CARINSKE UNIJE)

- a) Mora postojati zajednički forum za dogovaranje o zajedničkim carinama
- b) Potrebno je dogovoriti zajedničke carine na proizvode koje se uvoze iz država izvan zone
- c) Ne postoji zajednička carinska granica**
- d) Potrebno je kontrolirati robu na granici**

3. AKO SE PREDMET VODI IZMEĐU KOMISIJE KAO TUŽITELJICE I RH KAO TUŽENE, TAJ PREDMET:

- a) Mogao pred Europski sud jedino doći kroz postupak prethodnog pitanja
- b) Mogao započeti pred Općim sudom
- c) Mogao započeti pred Europskim sudom**
- d) Nije mogao započeti ni pred jednim sudom u sastavu Suda EU-a kao institucije

4. MJEŠOVITI SPORAZUM:

- a) Je međunarodni sporazum u kojem su na istoj strani stranke istovremeno i Europska unija i njene države članice**
- b) Da bi stupio na snagu moraju ratificirati i EU i sve države članice potpisnice**
- c) Može se sklopiti ako sadržajno obuhvaća područja u podijeljenoj nadležnosti između EU i država članica**
- d) Ne može se sklopiti ako obuhvaća samo područja u isključivoj nadležnosti EU- tada ga sklapa EU sama bez država članica**

5. U PREDMETU FOTO-FROST, EUROPSKI SUJD JE:

- a) Omogućio sudovima niže instance da za potrebe predmeta koji rješavaju samostalno proglase akt EU-a valjanim, ali ako ga smatraju nevaljanim obvezao ih da pokrenu prethodni postupak pred sudom EU-a**
- b) Obvezao nacionalne sudove svih instanci da pokrenu prethodni postupak ako smatraju da je akt EU-a pravno nevaljan**
- c) Uspostavio doktrinu izravnih učinaka prava EU-a
- d) Objasnio da, jednako kao i kod tumačenja prava EU-a, nacionalni sud niže instance može, ali ne mora pokrenuti prethodni postupak ako smatra da je akt EU-a nevaljan

6. U REDOVNOM ZAKONODAVNOM POSTUPKU, EUROPSKA KOMISIJA:

- a) Dijeli pravo zakonodavne inicijative s državama članicama
- b) Dijeli pravo zakonodavne inicijative s kvalificiranim brojem zastupnika u Europskom Parlamentu
- c) Nema zakonodavnu inicijativu
- d) Ima isključivo pravo zakonodavne inicijative**

7. AKO SU U POSTUPKU PRED NACIONALNIM SUDOM ISTOVREMENO PRIMJENJIVE EUROPSKA PRAVNA NORMA I PRAVNA NORMA DOMAĆEG PRAVA KOJA JE SUPROTN A EUROPSKOJ, NACIONALNI JE SUD:

- a) Obvezan je tražiti od domaćeg parlamenta da izmijeni suprotnu nacionalnu normu prije nego što nastavi s postupkom
- b) Obvezan je primijeniti nacionalnu normu, a zanemariti europsku
- c) Obvezan je primijeniti europsku normu ako zadovoljava uvjete za izravni učinak i ostaviti po strani nacionalnu normu**

d) Obvezan je pokrenuti postupak pred domaćim Ustavnim sudom kako bi tražio proglašenje nacionalne norme pravno nevaljanom

8. TEMELJEM PRAVA EU-a, DRŽAVA MOŽE BITI ODGOVORNA ZA ŠTETU KOJU UZROKUJE POJEDINCU:

a) (ne)aktivnošću zakonodavnih tijela

b) Povredom obveze utemeljene na normi koja nema izravni učinak

c) Povredom obveze utemeljene na normi koja ima izravni učinak

d) Pogreškom suda zadnje instance

9. NACIONALNI SUD KOJI PREDMET RJEŠAVA PRIMJENOM INTERPRETATIVNOG UČINKA:

a) Protumačit će nacionalno pravo u skladu s europskim

b) Primijenit će nacionalno pravo

c) Izuzet će iz primjene nacionalno pravo

d) Protumačit će europsko pravo u skladu s nacionalnim

10. VERTIKALNI PRAVNI ODNOS

a) Jest odnos u kojem pojedinac ima pravo u odnosu na državu

b) Jest odnos u kojem država ima pravo u odnosu na drugu državu

c) Jest odnos u kojem država ima pravo u odnosu na pojedinca

d) Jest odnos u kojem pojedinac ima pravo u odnosu na drugog pojedinca

11. ZAOKRUŽITE TOČNE TVRDNJE O UREDBAMA EU-a:

a) Uredbe mogu imati vertikalni, ali ne mogu imati horizontalni izravni učinak

b) Uredbe imaju izravni učinak ako su njihove odredbe dovoljno jasne i precizne da ih je moguće primijeniti u sudskom postupku

c) Uredbe uvijek imaju izravnu učinak

d) Uredbe mogu imati i vertikalni i horizontalni izravni učinak

12. ŠTO JE PREDVIĐENO SLOBODOM KRETANJA ROBA U OSNIVAČKOM UGOVORU?

- a) **Zabrana carina u trgovini između država članica**
- b) **Zabrana mjera s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja u trgovini između država članica**
- c) **Zabrana količinskih ograničenja u međusobnoj trgovini država članica**
- d) Pravo na traženje zaposlenja u drugoj državi članici

13. NEJEDNAKO PRIMJENJIVE MJERE:

- a) **Mogu se opravdati samo razlozima navedenim u članku 36. UFEU**
- b) Utječu na isti način, pravno i činjenično, na stavljanje u promet domaćih proizvoda i proizvoda iz drugih članica država
- c) **Da bi se opravdale, moraju zadovoljiti test proporcionalnosti**
- d) Mogu se opravdati razlozima navedenim u članku 36. UFEU i obvezujućim (osobito važnim) razlozima javnog interesa

14. ZA SLOBODU KRETANJA RADNIKA U EU RELEVANTNI SU:

- a) **Odredbe Osnivačkih ugovora**
- b) Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava
- c) **Sudska praksa Suda EU**
- d) **Direktiva 2004/38/EZ o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravak na teritoriju država članica**

15. KOJOM SE TRŽIŠNOM SLOBODOM KORISTI BRIGITA, DRŽAVLJANKA AUSTRIJE, KADA DOPUTUJE U HRVATSKU NA „ZAGREBAČKI TJEDAN MODE“, DA BI TIJEKOM TOG TJEDNA NA SVOM ŠTANDU ŠMINKALA I FRIZIRALA POSJETITELJE TOG DOGAĐAJA?

- a) Pravom poslovnog nastana
- b) Slobodom kretanja roba
- c) **Slobodom kretanja (pružanja i primanja) usluga**
- d) Ova situacija nije obuhvaćena slobodama unutarnjeg tržišta EU

16. OSNOVNI KRITERIJ RAZLIKOVANJA POSLOVNOG NASTANA I PRUŽANJA USLUGA JE:

a) Obavlja li se djelatnost na trajnoj osnovi ili samo privremeno u državi članici različitoj od one čiji je državljanin pružatelj usluge

b) Propisan je osnivačkim ugovorima

c) Definiran je praksom Suda EU

d) Vrsta djelatnosti koja se obavlja

17. NA KOJE OD NAVEDENIH SITUACIJA JE PRIMJENJIVA SLOBODA PRUŽANJA USLUGA:

a) Ako pedikerka iz Samobora povremeno pedikira klijente u Brežicama u salonu svoje prijateljice

b) Ako Željko, koji živi u Gospiću uči engleski jezik kroz web seminar koji vodi poduzeće „English for you“ iz Sheffielda

c) Ako Mojca iz Ljubljane doputuje na koncert Hladnog piva u Zagreb

d) Ako kuhar iz Šibenika otvori svoj restoran u Anconi

18. NACIONALNO PRAVILO KOJE ZAHTJEVA PAKIRANJE SVIH DJEČJIH IGRAČAKA KOJE SE PRODAJU U TOJ DRŽAVI ČLANICI ISKLJUČIVO U EKOLOŠKU AMBALAŽU JE:

a) Nejednako primjenjiva mjera koja se jednako odnosi na domaće i strane proizvode

b) Jednako primjenjiva mjera koja nameće dvostruki teret

c) Nejednako primjenjiva mjera

d) Jednako primjenjiva mjera koja nameće jednostruki teret

19. UGOVOR O USPOSTAVI USTAVA ZA EUROPU:

a) Razriješio je krizu prazne stolice

b) Uspostavio je Europsku uniju

c) Bio je na snazi prije Lisabonskog ugovora

d) Nije nikad stupio na snagu, jer su ga na referendumima odbili građani Nizozemske i Francuske

20. GRAĐANSTVO EU:

- a) Uspostavio je Sud EU presudom u predmetu Martinez Sala
- b) Građanima Unije omogućava, između ostalog pravo na kretanje i boravak u EU, pravo na podnošenje peticije Europskom parlamentu, pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu ostalih država članica EU te pravo glasovati i biti biran na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u državi članici boravišta**
- c) Odnosi se samo na radnike i druge ekonomski aktivne građane
- d) U području primjene prava EU nadomješta državljanstvo država članica
- e) Uspostavljeno je ugovorom iz Maastrichta**

21. TEMELEJNA PRAVA EU:

- a) Dio su pravnog poretka EU od stupanja na snagu ugovora iz Lisabona
- b) Dio su pravnog poretka EU od stupanja na snagu Povelje temeljnih prava EU
- c) Dio su pravnog poretka EU još od šezdesetih godina prošlog stoljeća kao opća načela Suda EU**
- d) Nisu još dio pravnog poretka EU, a to će postati kad EU postane članica Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava

22. ŠTO JE MOGUĆE ZAKLJUČITI O HIPOTETSKOM PREDMETU T-316/12 GOOGLE PROTIV KOMISIJE:

- a) Postupak se vodi(o) pred Općim sudom**
- b) Postupak je pokrenut 2012. godine**
- c) Presuda u ovom predmetu donesena je 2012. godine
- d) Radi se o povredbenom (infracijskom) postupku koji je pokrenula Europska komisija

23. U SLJEDEĆEM ODLOMKU PRESUDE SUD EU JE DEFINIRAO, U SLUČAJU DA ODREDBA PRAVA EU IMA IZRAVNI UČINAK, KOJE NAČELO:

„Nacionalni sudac koji u okviru svoje nadležnosti mora primijeniti odredbe prava (EU) ima dužnost i osigurati puni učinak tih pravnih pravila ostavljajući na vlastitu inicijativu neprimijenjenom, ukoliko smatra da je to potrebno, svaku suprotnu odredbu nacionalnog prava, čak i ako je ona donesena kasnije, bez potrebe da zatraži ili čeka prethodno stavljanje izvan snage te odredbe kroz zakonodavni ili bilo koji drugi postupak predviđen ustavom“

- a) Nadređenosti**
- b) Zaštite ljudskih prava

- c) Neizravnog učinka
- d) Proporcionalnosti

24. AKO JE EU STEKLA OVLAST NA NAČIN DA DRŽAVE ČLANICE O NEKOM PITANJU VIŠE NE MOGU ODLUČIVATI, ČAK I AKO EU NE REGULIRA NEKO PITANJE, TAKVU OVLAST ZOVEMO:

- a) Komplementarna ovlast
- b) Podijeljena ovlast
- c) Isključiva ovlast**
- d) Supsidijarna ovlast

25. EUROPSKI PARLAMENT IMA OVLAST:

- a) Kvalificiranom većinom izmijeniti Osnivačke ugovore (UEU I UFEU)
- b) Suodlučivanja s Vijećem EU o zakonodavnom postupku**
- c) Raspustiti Europsku komisiju kao kolegij**
- d) Potvrditi Europsku komisiju kao kolegij**

26. U PRAVU EU, PRILIKOM SKLAPANJA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA:

- a) Vijeće EU daje pregovarački mandat**
- b) Države članice iniciraju, pregovaraju i sklapaju sporazum, bez sudjelovanja institucija EU
- c) Europski parlament u redovnom zakonodavnom postupku suodlučuje s Vijećem EU o ratifikaciji međunarodnog sporazuma
- d) Europska komisija i Visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku iniciraju i vode pregovore o sporazumu**

27. U POGLEDU OVLASTI EU:

- a) Preemptorna ovlast znači da je Unija već uredila neko područje podijeljene ovlasti na način da ga države članice više ne mogu uređivati**
- b) Podijeljena ovlast znači da i Unija i države članice mogu djelovati u tom području**
- c) Isključiva ovlast znači da isključivo države članice mogu djelovati u tom području
- d) Komplementarna ovlast znači da isključivo Unija može djelovati u tom području dok države članice imaju pravo samo podupirati, koordinirati ili dopunjavati njeno djelovanje

28. SUD EU, IZMEĐU OSTALOG, IMA NADLEŽNOST U:

a) Tužbama za poništenje akata institucija EU

b) Izravnim tužbama za poništenje akata nacionalnog prava koje usvajaju institucije država članica

c) Žalbama na odluke vrhovnih i ustavnih sudova država članica

d) Povredbenim (infrakcijskim) postupcima

29. EU MOŽE DJELOVATI I USVAJATI PRAVNE AKTE AKO SU ISPUNJENI SLJEDEĆI UVJETI:

a) Radi se o ovlasti koju su joj države članice dodijelile u Osnivačkom ugovoru

b) Djelovanje Unije mora biti razmjerno cilju koji nastoji ostvariti te ne smije postojati manje ograničavajuće rješenje kojim bi se isti cilj postigao jednako učinkovito

c) Cilj koji se nastoji ostvariti se može najprikladnije i najdjelotvornije ostvariti na razini država članica

d) Djelovanje Unije mora biti usklađeno s djelovanjem njenih partnera u međunarodnim organizacijama kojih je EU članica

30. NACIONALNI SUD ZADNJE INSTANCE:

a) Ne mora pokrenuti prethodni postupak o ocjeni valjanosti akta institucija EU ako smatra da je taj akt nevaljan te ga ima ovlast samostalno poništiti

b) Ima mogućnost, ali nije obavezan, pokrenuti prethodni postupak o tumačenju norme prava EU ako mu je to tumačenje nužno za rješavanje spora

c) Mora pokrenuti prethodni postupak o tumačenju norme prava EU, osim ako je Sud EU ranije riješio o istom ili sličnom pravnom pitanju (acte éclairée) ili je značenje te norme apsolutno jasno i ne zahtjeva tumačenje (acte clair)

d) Mora pokrenuti prethodni postupak o ocjeni valjanosti akta institucija EU ako smatra da je taj akt nevaljan

31. EUROPSKA KOMISIJA:

a) Nadzire provođenje prava EU od strane država članica

b) Sastoji se od jednog povjerenika po državi članici

c) Bira se izravno na izborima u državama članicama svakih pet godina

d) Predlaže nacрте zakonodavnih akata u redovnom zakonodavnom postupku

32. SUD EUROPSKE UNIJE:

- a) Može odlučivati o tumačenju odredbi Osnivačkih ugovora
- b) Može odlučivati o tumačenju nacionalnog prava u prethodnom postupku
- c) Može odlučivati o valjanosti direktiva EU**
- d) Može odlučivati o valjanosti Osnivačkih ugovora**

33. POJEDINCI SE MOGU POZIVATI NA ODREDBE DIREKTIVE:

- a) U sporovima protiv drugih fizičkih ili pravnih osoba, tj. u horizontalnim situacijama, u svrhu izravnog učinka direktive
- b) Kako bi se pravni odnos smjestio u doseg prava EU, te potom primijenilo neko opće načelo prava EU sadržano u Povelji, ukoliko je ta norma Povelje jasna, precizna i bezuvjetna, i to čak i u horizontalnim situacijama**
- c) U sporovima protiv države, tj. u vertikalnim situacijama, u svrhu izravnog učinka direktive**
- d) U izravnim tužbama protiv država članica njihovog prebivališta pred Europskim sudom za ljudska prava

34. OBVEZA TUMAČENJA NACIONALNOG PRAVA U SKLADU S PRAVOM EU:

- a) Postoji samo u odnosu na pravo usvojeno isključivo za potrebe provedbe općih načela prava EU u nacionalno pravo
- b) Postoji samo u odnosu na pravo usvojeno isključivo za potrebe provedbe direktiva u nacionalno pravo
- c) Ne postoji samo u odnosu na provedbeno pravo, već u odnosu na cjelokupno nacionalno pravo, usvojeno prije i nakon donošenja direktive**
- d) Postoji samo u odnosu na pravo usvojeno isključivo za potrebe provedbe uredbi u nacionalno pravo

35. OD NAČELA KOJA UREĐUJU DJELOVANJE EU U ODREĐENOM PODRUČJU I KOJA SU SADRŽANA U ČLANKU 5 UGOVORA O EU:

- a) Načelo proporcionalnosti određuje da djelovanje Unije mora biti razmjerno cilju koji nastoji ostvariti**
- b) Načelo supsidijarnosti određuje da se odluke donose na razini vlasti na kojoj je to najprikladnije i najdjelotvornije**
- c) Načelo dodijeljenih ovlasti određuje da Unija ima sve ovlasti koje si njene institucije odluče dodijeliti

d) Načelo komplementarnosti određuje da sva djelovanja Unije moraju biti usklađena s djelovanjem njenih partnera u međunarodnim organizacijama kojih je EU članica

36. NAČELO IZRAVNOG UČINKA PRAVA EU OD NACIONALNOG SUCA ZAHTIJEVA DA:

a) Izravno primjeni svaku normu prava EU bez obzira zadovoljava li ona kriterije za izravan učinak (tj. i onu koja nije jasna, precizna i bezuvjetna), u bilo kojoj situaciji

b) Izravno primjeni normu prava EU koja zadovoljava uvjete za izravan učinak tj. koja je jasna, precizna i bezuvjetna, u situacijama u kojima je izravan učinak te norme moguć

c) Izravno primjeni samo norme primarnog prava EU, a ne i sekundarnog prava

d) Izravno primjeni samo one norme prava EU kojima je zakonodavac u njegovoj državi članici dozvolio takav učinak

37. DIREKTIVE:

a) Mogu imati vertikalni izravni učinak prije isteka provedbenog vremena

b) Mogu imati vertikalni izravni učinak tek nakon isteka provedbenog roka

c) Mogu imati horizontalni izravni učinak tek nakon isteka provedbenog roka

d) Mogu imati horizontalni izravni učinak prije isteka provedbenog roka

38. JOSE JE ŠPANJOLSKI DRŽAVLJANIN S PREBIVALIŠTEM U ZAGREBU. POLITIČKI JE ANGAŽIRANU LOKALNOJ ZAJEDNICI. U POGLEDU IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT, NJEGOVA SITUACIJA JE SLJEDEĆA:

a) Može birati zastupnike za Europski parlament u Republici Hrvatskoj

b) Može se kandidirati na izborima za Europski parlament koji se održavaju u Republici Hrvatskoj

c) Može birati zastupnike za Europski parlament samo u Španjolskoj, čiji je državljanin

d) Može se kandidirati na izborima za Europski parlament koji se održavaju samo u Španjolskoj, čiji je državljanin.

39. NEJEDNAKO PRIMJENJIVA MJERA S ISTOVRSNIM UČINKOM KAO KOLIČINSKO OGRANIČENJE:

a) Može se opravdati ako je donesena s ciljem izričito navedenim u Osnivačkom ugovoru (u članku 36. UFEU) te ako je proporcionalna ostvarenju tog cilja

b) Može se opravdati ako je donesena s ciljem izričito navedenim u Osnivačkom ugovoru (u članku 36. UFEU) čak i ako nije proporcionalna ostvarenju tog cilja

c) Ne može se nikada opravdati

d) Može se opravdati ako je donesena s bilo kojim ciljem od javnog interesa te ako je proporcionalna tom cilju

40. POVELJA O TEMELJNIM PRAVIMA EU OBVEZUJE DRŽAVU ČLANICU:

a) Kada njena vlada zabrani ulazak radnicima iz druge države članice te se poziva na opravdanje zaštite javnog poretka iz članka 45 UFEU

b) Kada njen parlament provodi Direktivu 2003/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003.o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda u nacionalni pravni sustav

c) Kada njen parlament usvaja amandman na Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima kojim se određuje novi datum Dana državnosti

d) Kada njena financijska inspekcija izvršava državni Porezni zakon, koji izričito ne provodi, ali se jednim dijelom nalazi u dosegu Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

41. OZNAČITE SITUACIJE U KOJIMA SE RADI O SLOBODI PRIMANJA I PRUŽANJA USLUGA:

a) Gianluigi i Aurora, talijanski državljani s prebivalištem u Torinu, u Zagrebu osnivaju marketinšku tvrtku te u tu svrhu kupuju poslovni prostor u jednom tržišnom centru

b) „Home builders“, slovenska građevinska tvrtka, izvodi radove na obnovi zgrada nastradalih u potresu u Zagrebu

c) Ivana, hrvatska državljanka s prebivalištem u Zagrebu, odlazi za vikend u Austriju na liječnički tretman u privatnu polikliniku

d) Pawel, poljski državljani, se zapošljava u Rijeci kao taksist, te sklapa ugovor na pola radnog vremena.